

PERJANJIAN KERJA
1327/RSPHMLG/I-KK/DIR/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Endang Susilowati |
| Jabatan | : Direktur Utama PT Disa Prima Medika |
| Alamat | : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Singosari |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Prima Husada Malang yang berkedudukan di Banjararum Selatan 3 Mondoroko - Malang yang melakukan pelayanan kesehatan sekunder yang meliputi rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**; dan

- | | |
|-----------------------|---|
| 2. Nama | : Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad |
| Tempat, Tanggal lahir | : Malang, 16 Agustus 1998 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Nomor KTP | : 3507101608980002 |
| Alamat Domisili | : Ds.Ganjaran, RT.023/RW.003, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang |
| Pendidikan Terakhir | : DIII Radiodiagnostik |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pada tanggal 09 Desember 2023, kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1

JANGKA WAKTU HUBUNGAN KERJA

- (1) Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk mempekerjakan Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi Pihak Pertama
- (2) Hubungan kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- (3) Selama menjalin hubungan kerja, Pihak Kedua tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di instansi lain dengan dalih atau alasan apapun.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak **Pihak Pertama**
 - a. Pihak Pertama berhak menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kedua dengan ruang lingkup pekerjaan yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) perjanjian ini;
 - b. Pihak Pertama berhak membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian kerja ini, serta hubungan ketenagakerjaan lainnya diantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
 - c. Pihak Pertama berhak melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi terhadap Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan;
 - d. Pihak pertama berhak memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis dan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan;
 - e. Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama**

- a. Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan upah kepada pihak kedua sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) perjanjian ini;
- b. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS TK) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Pihak Kedua berhak menerima upah dari pihak pertama sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 6 (enam) perjanjian kerja ini;
- b. Pihak Kedua berhak memperoleh waktu istirahat kerja, waktu libur kerja dan waktu cuti kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
- c. Pihak Kedua berhak untuk diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS TK) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
- d. Pihak Kedua berhak mengajukan pengunduran diri dari perusahaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) perjanjian kerja ini;
- b. Melengkapi Dokumen legal (STR dan SIP) yang dipersyaratkan dalam bekerja tidak berlaku kadaluarsa akibat kelalaian Pihak Kedua;
- c. Apabila persyaratan administrasi dokumen Legal (STR dan SIP) habis masa berlaku maka Pihak Kedua bersedia di Non-aktifkan sementara selama kurang lebih 1 (satu) Bulan untuk melakukan pengurusan hingga dokumen legal terpenuhi;
- d. Selama penonaktifan Pihak Pertama akan melakukan Surat Peringatan (SP) – 1;
- e. Pihak kedua berkewajiban mematuhi tata tertib, kewajiban dan larangan yang berlaku bagi pihak kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Ruang Lingkup Pekerjaan dan Jabatan Pihak Kedua meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan : Radiografer
- b. Penempatan : RS Prima Husada Malang

- (2) Pihak Kedua wajib melakukan tugas sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sudah di tentukan oleh Pihak Pertama dan atas perintah Pimpinan di lokasi penempatan;
- (3) Pihak Pertama berhak melakukan penempatan dan penempatan kembali dengan mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan unit, keyakinan, kepercayaan, dan agama;
- (4) Pihak Kedua bersedia ditempatkan ke bagian lain yang mendesak dalam satu holding company;
- (5) Pihak Pertama berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan pekerjaan terhadap Pihak Kedua selama berlakunya perjanjian kerja, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan;

PASAL 5

WAKTU KERJA

- (1) Jadwal kerja ditentukan dalam Tata Tertib Karyawan yang diatur oleh pimpinan sesuai lokasi penempatan;
- (2) Pihak Pertama dapat menerbitkan surat perintah lembur kepada Pihak Kedua dalam kondisi *insidentil*;
- (3) Pihak Kedua wajib melakukan absensi *fingerprint* sebagai dasar perhitungan gaji komponen kehadiran.

PASAL 6

PENGAJIAN

- (1) Ketentuan gaji terlampir.
- (2) Hal-hal diluar ketentuan di atas disebut tunjangan.
 - a. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada staf yang memiliki jabatan struktural (SOTK RS) yang akan didapat setiap bulan selama menjabat.
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan 1 tahun sekali saat hari raya agama Islam (baik karyawan muslim atau non muslim dengan status karyawan melewati 1 tahun masa kerja).
 - c. Lemburan adalah tunjangan lembur yang didapat dari surat perintah atasan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan perhitungan Rp 15.000,00 per jam.
- (3) Uang Kehadiran dibayarkan sesuai jumlah kehadiran Pihak Kedua, tidak termasuk ketidakhadiran akibat penggunaan hak cuti.
- (4) Gaji dibayarkan setiap awal bulan berikutnya maksimal 7 hari kerja kepada pihak kedua melalui rekening Bank Mandiri atau Bank Rakyat Indonesia dengan *system payroll*. Pihak kedua diharuskan menggunakan rekening bank sesuai *system payroll* perusahaan.

PASAL 7

CUTI DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN

- (1) Meninggalkan pekerjaan
 - a. Dengan alasan sakit, baik diri sendiri atau keluarga yang mengakibatkan Pihak Kedua meninggalkan pekerjaannya,
 - i. wajib disertai oleh surat sakit yang diterbitkan oleh RS. Prima husada, Klinik Mutiara Sehat, atau FKTP/FKTL terdekat, dimana surat ijin tersebut menyertakan diagnosis maksimal 2 hari untuk rawat jalan. Bila lebih dari 2 hari maka Rawat Inap diprioritaskan di RS. Prima Husada;
 - ii. Pemberitahuan sakit mendadak minimal 6 jam sebelum masuk shift kepada atasan langsung dan SDM;
 - iii. Sakit yang diakibatkan karena kecelakaan dibebaskan dari kategori mendadak, dan harus mengabarkan kepada Pihak Pertama secepatnya.
 - b. Pihak kedua berhak memperoleh izin meinggalkan jadwal waktu kerja dalam hal adanya kematian salah seorang anggota keluarga, perkawinan pihak kedua, perkawinan anak yang sah, istri sah melahirkan/keguguran, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, khitanan/pembaptisan anak sah, saudara kandung menikah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib perusahaan;
 - c. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa keterangan dan konfirmasi maka akan diberikan sanksi sesuai tata tertib perusahaan.
- (2) Cuti Tahunan
 - a. Pihak kedua berhak memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dalam satu (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pihak kedua telah bekerja sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
 - b. Penggunaan cuti diatur dalam tata tertib perusahaan

- (3) Cuti Melahirkan, cuti haid, cuti keguguran diatur dalam tata tertib perusahaan

PASAL 8

M U T U

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan semua target kinerja sesuai dengan indikator mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia berpartisipasi dalam mengembangkan dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

PASAL 9

PENILAIAN KINERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi norma etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi norma etika rumah sakit yang berlaku di Indonesia;
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan penilaian kinerja yang meliputi Perilaku, Pengembangan profesional dan kinerja klinis;
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan pengkajian secara obyektif terhadap data dan informasi hasil pelayanan klinis, termasuk dilakukan benchmarking;
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan tindakan secara adil (just culture) jika terjadi insiden kepelamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik berdasarkan hasil analisis terkait kejadian yang dilakukan.

PASAL 10

KEWENANGAN DAN PENUGASAN KLINIS

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan Kredensial dan Rekredensial setiap 3 (tiga) tahun yang didasarkan pada Penilaian Kinerja.
- (2) Kewenangan Klinis **PIHAK KEDUA** bisa berubah (bertambah atau berkurang) sesuai dengan hasil Penilaian Kinerja.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan supervisi jika belum mendapatkan kewenangan mandiri dari Komite keperawatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa memberikan asuhan pasien dan asuhan keperawatan secara optimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan/atau oleh instansi yang berwenang dan standar pelayanan medis yang berlaku di RS Prima Husada Malang
- (5) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa berkolaborasi kepada tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit dalam hal **PIHAK KEDUA** merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan/atau di luar kewenangannya

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut :
- a. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Penilaian Kinerja dan evaluasi profesional yang telah disepakati walaupun Pihak Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki kinerjanya;
- b. Pihak Kedua tidak melaksanakan kesepakatan Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin profesi yang dikeluarkan oleh Komite Etik
- d. Pihak Kedua melanggar Peraturan Perusahaan dan atau tata tertib yang berlaku;

- e. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - f. Pihak kedua melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa konfirmasi kepada Pihak Pertama sebelumnya baik dinyatakan lulus atau tidak lulus maka akan dikeluarkan secara tidak hormat;
 - g. Pihak kedua bekerja di instansi lain dengan bidang usaha sejenis;
 - h. Dokumen legal (STR dan SIP) yang dipersyaratkan dalam bekerja tidak berlaku / kadaluarsa akibat kelalaian Pihak Kedua.
- (2) Berakhirnya Ikatan Perjanjian Kerja;
- a. Perjanjian kerja berakhir sesuai jangka waktu yang tercantum dalam pasal 1 (satu) ayat 2 (dua).
 - b. Bilamana Pihak Kedua berniat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, maka Pihak Kedua mengajukan secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya perjanjian kerja. Pihak Kedua tetap memperoleh haknya hingga ikatan perjanjian kerja berakhir;
 - c. Bilamana Pihak Kedua berniat untuk mengakhiri perjanjian kerja sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerja, maka Pihak Kedua mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja yang diajukan dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya perjanjian kerja yang telah disetujui oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tetap memperoleh haknya hingga ikatan perjanjian kerja berakhir;
 - d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, sebelum masa Kontrak Kerja berakhir, apabila Pihak Kedua mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka kepada Pihak Kedua diberikan sanksi ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar sebesar 1 (satu) kali upah bulanan dikalikan jumlah bulan yang upahnya belum dibayarkan sampai jangka waktu perjanjian kerja berakhir seperti yang tercantum dalam pasal 1 (satu) ayat 2 (dua).
 - e. Pihak Kedua juga diharuskan menyelesaikan hal – hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan Pihak Kedua.
 - f. Pihak pertama tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian apapun kepada Pihak kedua
- (3) Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran peraturan dan menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama baik secara moral atau materiil, maka Pihak Pertama berhak melakukan skorsing, pemutusan hubungan kerja (PHK), hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk Peraturan Perusahaan.

PASAL 12

PERSELISIHAN

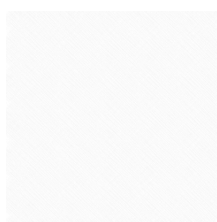
- (1) Pihak Kedua sanggup menaati peraturan/ketentuan Perusahaan dan atau Tata Tertib yang dibuat oleh Pihak Pertama tanpa merasa dipaksa oleh Pihak Pertama dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan maka Pihak Kedua tidak akan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan dengan Pihak Pertama
- (3) Perselisihan yang timbul terkait kontrak kerja staf antara para Pihak Kedua akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- (4) Apabila dikemudian hari Kontrak Kerja Staf ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan peraturan PT. Disa Prima Medika maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian oleh Pihak Pertama.

PASAL 13
PENANDATANGANAN

- (1) Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh para pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan dengan demikian para pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disahkan di Malang, 09 Desember 2023

PIHAK PERTAMA



Endang Susilowati

PIHAK KEDUA

Ditandatangani secara elektronik
Signed at 2023-12-15 14:18:55

Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 1327/RSPHMLG/I-KK/DIR/XII/2023

LEMBAR PENETAPAN GAJI

Nama : Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad

No	Komponen	Jumlah
1	Gaji Pokok	Sesuai perhitungan system
2	Uang Kehadiran	Sesuai perhitungan system
3	Tunjangan Masa Kerja	Sesuai perhitungan system
4	Tunjangan Pendidikan	Sesuai perhitungan system
5	Tunjangan Grade Risk	Sesuai perhitungan system
6	Tunjangan Kompetensi	Sesuai perhitungan system
7	Tunjangan Kinerja	Sesuai perhitungan system
8	Tunjangan Jabatan	Sesuai perhitungan system dan selama menduduki jabatan tertentu

Keterangan :

- Upah dibayarkan berdasarkan perhitungan system payroll sebagai berikut :
 - Gaji pokok sebesar 40% dari UMK yang dijadikan acuan perusahaan
 - Uang kehadiran sebesar Rp. 30.000,- per hari dengan asumsi 25 hari efektif per bulan dan diberikan sesuai jumlah kehadiran per bulan diluar hak cuti
 - Tunjangan diberikan berdasarkan kriteria dan latar belakang setiap pekerja
 - Tunjangan jabatan diberikan selama menduduki jabatan tertentu
- Untuk masa kerja belum satu bulan, berlaku skema prorata
- Untuk masa kerja dibawah 1 (satu) tahun, tunjangan diberikan berjenjang dengan ketentuan berikut :

Masa Kerja	0 - 3 bulan	4 - 6 bulan	7 - 9 bulan	10 - 11 bulan	12 bulan keatas
Persentase	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %

- Rincian tersebut belum termasuk potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan potongan lainnya
- Upah dapat disesuaikan kembali oleh perusahaan dengan memperhatikan berbagai faktor dan kondisi.

Hormat saya,

Ditandatangani secara elektronik
Signed at 2023-12-15 14:18:55

Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad
Alamat : Ds.Ganjaran, RT.023/RW.003, Kec.Gondanglegi, Kab.Malang

Dengan ini menyatakan :

1. Akan melakukan pekerjaan sesuai dengan standart akreditasi Rumah Sakit dan siap menjadi Tim Akreditasi.
2. Akan mengikuti semua kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Rumah Sakit Prima Husada.
3. Telah membaca tata tertib karyawan dan akan mematuhi tata tertib yang berlaku.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Desember 2023

Hormat saya,

Ditandatangani secara elektronik
Signed at 2023-12-15 14:18:55

Fahmi Shohibul Mubarak, AMd. Rad